

公司在甲公司投保接受劳务者责任险，二者之间的保险合同关系成立。《民事案件案由规定》第五条第三款规定：“……同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的，应当根据当事人诉争的法律关系的性质确定个案案由；均为诉争的法律关系的，则按诉争的两个以上法律关系并列确定相应的案由。”本案基于同一事实，涉及保险合同和侵权两个法律关系，对保险合同和侵权法律关系一并进行审理，符合前述规定。本案中，保险合同关系与侵权关系均基于提供劳务者回某身体意外伤害的同一事实，且某机电设备公司作为投保人为其提供劳务者购买意外伤害险的目的，就是提供劳务者因从事其指派工作受伤后，减轻或免除其应承担的赔偿责任。一并处理保险合同关系和侵权赔偿，有利于提供劳务者尽快获赔，从而有效化解矛盾；保险合同参与案件审理，可以充分了解保险事故案情、损失大小、过错责任分配，有利于减少诉累，节约司法资源。

本案案涉保险合同关于按照伤残等级对应比例给付保险金的约定，虽然在计算方式上带有比例因素，但并不具有免除或者减轻保险人责任的本质特征。该约定体现了提供劳务者伤残程度的轻重与保险人给付保险金的多少相对应的关系，兼顾被保险人利益的同时，合理分配了各方权利义务，是对保险人承担保险责任的范围和保险金赔偿标准的确定，符合重伤多赔，轻伤少赔的公众认知，故不应认定为免除保险人责任条款。

编写人：吉林省通化市二道江区人民法院 彭羽

个人劳务关系中第三人致提供劳务者受害时 接受劳务者的责任承担

—— 李某A 等诉彭某甲提供劳务者受害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区崇左市中级人民法院(2023)桂14民终1300号民事判决书

2. 案由：提供劳务者受害责任纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):李某A、李某甲、李某乙、黄某甲、杨某甲
(以下简称李某A 等五人)

被告(反诉原告、被上诉人):彭某甲

【基本案情】

李某A、黄某甲系李某B 父母, 杨某甲系李某B 妻子, 李某甲、李某乙系李某B 儿子。2020年12月, 李某B 受彭某甲雇佣从事货物运输驾驶员工作, 彭某甲与李某B 达成口头协议, 2020年12月起由李某B 帮彭某甲开车运输南宁某配送公司的货物, 日常工作以及发放劳务佣金报酬均由彭某甲安排和支付。2023年3月25日, 李某B 驾驶轻型厢式货车(所有人为彭某甲)与龙某甲驾驶重型半挂牵引车发生碰撞, 造成李某B 当场死亡、龙某甲受伤及两车损坏的损失。经交警部门认定, 李某B 驾车时未按操作规范驾驶致车辆撞到道路南侧水泥制防护栏后车辆失控驶过对向车道, 负事故的主要责任; 龙某甲驾驶机件

